

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4933/2543

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
นางสุพรรณี วงศ์เปี้ย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 176

ป.วิ.พ. มาตรา 249

จำเลยให้การรับสารภาพและโจทก์นำสืบพยานหลักฐานได้สมฟ้องศาลชั้นต้น พิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว จำเลยมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาที่ว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่ชัดเจนพอที่จะรับฟังว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีน ตามฟ้องไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายไว้ การที่จำเลยเพิกหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้น อ้างในชั้นฎีกาจึงเป็นข้อที่มีได้กล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างทั้งสอง ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา 15

จำเลยให้การรับสารภาพและโจทก์นำสืบพยานหลักฐานได้สมฟ้องศาลชั้นต้น พิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว จำเลยมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาที่ว่า พยานหลักฐานของโจทก์ไม่ชัดเจนพอที่จะรับฟังว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีน ตามฟ้องไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายไว้ การที่จำเลยเพิกหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้น อ้างในชั้นฎีกาจึงเป็นข้อที่มีได้กล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างทั้งสอง ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา 15

(สุวัตร สุขเกษม-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-วิบูลย์ มีอาสา)

ศาลจังหวัดเชียงราย - นายรุ่งโรจน์ จันละ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ - นายชุตินันต์ โพธิเดช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ